



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

- התובעים :
1. דליה ציזיק
 2. אריה יאנוס
 3. רפאל בר סלע
 4. אבנר גלבוע
 5. חיה אברמוביץ
 6. נועם פנגס
- ע"י עוה"ד דויד זיו

- נ ג ד -

- הנתבעות :
1. חברת קניוני ים בע"מ
ע"י עוה"ד תמר שחר
 2. חברת מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
ע"י עוה"ד עמי סביר
 3. וועד הדיירים
ע"י עוה"ד עמי סביר

ה ח ל ט ה

התובעים הינם חוכרים של יחידות דיור במלון "מגדרין" ברחוב יוניצמן 21 תל אביב, הידוע כגוש 6609 חלקה 85 (להלן: "הבית"). הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

הנתבעת 1 היא הבעלים של הבית וכן חוכרת של שטחים מסחריים בו.

הנתבעת 2 היא חברת הניהול של הבית.

הנתבעת 3 היא נציגות הבית.

טענות התובעים בתביעתם, בתמצית, מתייחסות להחלטות שנתקבלו באסיפה כללית של בעלי היחידות בבית מיום 25.02.10. התובעים מבקשים סעדים המורים על ביטול ההחלטות והבחירות לנציגות באסיפה הנ"ל, על כינוס אסיפה כללית חדשה לעריכת בחירות לנציגות הבית, אשר מבוקש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

כי תמנה 7 חברים, על ביטול בחירתם של שניים מבעלי המניות של המשיבה 1 כחברים בנציגות, על חיוב הנתבעת 2 להעביר רשימת בעלי יחידות בבית ומספרי טלפון שלהם ועל איסור יותר מקול אחד בהצבעה באסיפה הכללית, לכל אחד מהנוכחים באסיפה. טענות התובעים מתבססות על "תקנון מוסכם" אשר צורף על ידם לכתב התביעה (להלן: "התקנון המוסכם").

בדיון מיום 27.07.10 נתברר כי התקנון המוסכם, אשר צורף על ידי התובעים לתביעתם, איננו זהה לתקנון אשר נחתם, לכל הפחות, על ידי אחד מהתובעים – מר גלבווע, אשר טען לפרוטוקול: "אני קיבלתי את התקנון בחודש יוני 2007 כשאצלי לא כתוב לגבי מגזרים. יש לנו מחלוקת על נוסח התקנון. סעיף 26 מדבר על הועד והוא אמור למנות 7 נציגים. אחרי שהמגזר המלונאי שבק חיים. ביקשו ממני לחתום עליו".

כבר כאן יודגש כי ההבדל בין נוסחי התקנונים, עליו הצביע מר גלבווע, הינו בסעיף המהווה את מרכזה של התובענה דנן.

לאור האמור העליתי לדיון את השאלה בדבר הסמכות העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה.

בהקשר זה טענו התובעים כי התקנון נחתם על ידי רוכשי דירות בבית במועדים שונים ולכן יש הבדלים בניסוחים, אך התקנון זהה במהותו. הנתבעים טענו כי אין המדובר בטעות בתקנונים ולכן יש להעביר את התובענה לבית המשפט המוסמך.

כן הסכימו התובעים, במסגרת הדיון, למחיקת התביעה כנגד הנתבעת 2, אשר מצידה טענה כי יש לחייב את התובעים בהוצאותיה מאחר ומלכתחילה לא היה מקום להגשת התובענה כנגדה.

דיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

שאלת הסמכות העניינית

אין מחלוקת כי הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ולפיכך על ניהול הרכוש המשותף בבית יחולו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

לאור האמור הרי שהתקנון המוסכם אינו תקנון רשום בהתאם להוראות סעיף 62 (ג) לחוק המקרקעין (סעיף שממילא לא חל על בית שטרם נרשם כבית משותף על פי סעיף 77ב לחוק המקרקעין) ואין בכוחו לחייב את מי שלא היה צד לו.

סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין (החל בהתאם לסעיף 77ב לחוק המקרקעין, בשינויים המחויבים, גם על בית שאינו רשום כבית משותף) קובע כי "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

בנסיבות האמורות, לפיהן לפחות אחד מהתובעים חתום על "תקנון" שונה מהתקנון המוסכם, ברור, כבר עתה, כי התקנון המוסכם אינו מוסכם על כל בעלי הדירות בבית. לפיכך, לא ניתן לראות בתקנון המוסכם, תקנון בהתאם להוראות סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, בפרט, לאור העובדה שתוכנו של התקנון המוסכם מטיל חובות ותשלומים שאינם מוטלים על הצדדים בהתאם להוראות חוק המקרקעין.

היות ועסקינן בבית שאינו רשום כבית משותף הרי, שבהתאם להוראות סעיף 77ג לחוק המקרקעין, בית שכזה יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי, הלכה פסוקה היא, שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

יוצא מכך כי, משרצה המחוקק להעניק למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בעילה מסוימת, הוא עשה זאת במפורש. מכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 מחילה, אומנם, את תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים, על סדרי הדין בפני המפקח, בכל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

לאור האמור הרי שהסעדים המבוקשים בכתב התביעה שעניינם בהחלטות האסיפה הכללית, התכנסותה, בחירות לנציגות ודרכי הצבעה, הינם במסגרת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בהעדר תקנון מוסכם בהתאם להוראות חוק המקרקעין כאמור, הרי שיש לדון בסעדים המבוקשים על ידי התובעים (למעט זה המבוקש בסעיף 40 לכתב התביעה, אליו נתייחס להלן) בהתאם להוראות התקנון המצוי.

הדברים האמורים אך מקבלים משנה תוקף שעה שקיימים, בין התקנונים השונים שנחתמו על ידי בעלי יחידות בבית, הבדלים בניסוח סעיף מרכזי הקשור לתובענה דנן ואשר עומד במרכז המחלוקת שבין הצדדים.

טענות התובעים שעניינן בתקנון המוסכם, בפרשנותו וביישומו, מקורן בסכסוך הסכמי (על בסיס דיני החוזים) ולא סכסוך על בסיס תקנון על פי חוק המקרקעין. נושאים אלה אינם בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין כאמור.

לאור האמור לעיל נקבע התיק לשמיעת ראיות ביום 06.10.10 בשעה 11:00.

כאמור לעיל, התובענה תידון בהתאם להוראות התקנון המצוי וראיות תישמענה בהקשר זה בלבד.

מחיקת התביעה כנגד הנתבעת 2

בהתאם להסכמת התובעים אני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבעת 2.

בהקשר זה יודגש כי, ממילא, בהתאם להוראות החוק והפסיקה שלעיל, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוך שבין התובעים (בעלי דירות בבית) לבין הנתבעת 2 (חברת הניהול), שמקורו בהסכם הניהול שבין הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

אני מקבל את טענת הנתבעת 2 כי לא היה מקום, מלכתחילה, להגשת התביעה כנגדה. כתב התביעה אינו מגלה כל עילת תביעה כנגד הנתבעת 2, אשר עשויה לשמש, לכל היותר, עדה בנוגע לנסיבות הקשורות לאסיפה הכללית מיום 25.02.10. למעשה, למעט הסעד המבוקש בסעיף 40ד לכתב התביעה, שממילא אינו בסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין כאמור, לא מבוקש כל סעד אחר כנגד הנתבעת 2.

לאור האמור לעיל, אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעת 2, בגין החזר הוצאות עבור שכר טרחת עו"ד, סך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. הסכום האמור נקבע בהתחשבי בכך שהתקיים דיון אחד בתובענה ובכך שב"כ הנתבעת 2 מייצג בהליך זה גם את הנתבעת 3.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י"ח אב תש"ע, 29 יולי 2010.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב